المـرشِـــدُ الـقــوِيـمُ

إِلى حكم ضَربِ الصّبـيِّ للتّعلِيمِ

جمعه أبو سعيد أحمد بن سعيد بن الشيخ أحمد الجبرتي

المقدمة

إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أما بعد: فإن هذه الأيام كثر الشغب واللغب في ضرب الصبي للتعليم إنكارا لما يفعله بعض المشتغلين بالتعليم الذين يضربون الصبيان بلا رحمة وضوابط شرعية ومن ثَمّ أردت أن أبين الصواب طلبا للثواب ويكون هذا –إن شاء الله تعالى- فيصلا للمسألة وردعا لمن ينكر الضرب برمته وإرشادا لمن يُسيء استعمال العصا فيَظلِم ويُظلم الوجه المشرق للمكاتيب ويكون عرض المسألة على المطالب التالية:

المطلب الأول: وجوب تربية الأولاد تربية صحيحة سليمة

المطلب الثاني: حكم ضرب الصبي التعليم.

المطلب الثالث: شروط الضرب.

المطلب الرابع: إذا تضرر الصبي بالضرب فهل يضمن المعلم والمؤدِّب.

المطلب الخامس: الفرق بين التعزير والحد.

وأسأل الله الهداية والتوفيق والنفع لي ولغيري بهذه الأحرف اللّٰهُمَّ صلّ وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد.

المطلب الأول: وجوب تربية الأولاد تربية صحيحة سليمة

اعلموا بأنّ الأولاد نعمة عظيمة وهبة جسيمة لقول الله تعالى: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا)

ولهذا **فيجب علينا الحفاظ في هذه النعمة** والقيام على تربية الأولاد تربية صحيحة سليمة من كل الأخطار **وعلى الوالد بهذه الأمور التالية**:

أولًا: سؤال الله الذرية الصالحة: فهذا العمل دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كما قال تعالى عن زكريا -عليه السلام-: **(رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)** [آل عمران: ٣٨]،

فيالها من روعة بحيث طلب من ولد طيب ظاهرا وباطانا إذ لو كان الولد خبيثا شريرا لربما أوقع والدَه إلى فخ مشكلة لا ينجو منها إلا أن يتغمده الله برحمته ولهذا قتل خضر صاحب موسى الغلام خشية إضلال أبويه قال الله تعالى: (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ) وقوله: (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا)

قال ابن الخطيب: قيل: إن ذلك الغلام كان بالغا وكان يقطع الطريق ويقدم على الأفعال المنكرة، وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بشيء من المنكرات وكان يصير ذلك سببا لوقوعهما في الفسق.([1])

---

[1]) التفسير الكبير (٢١/ ٤٩١)

وقد حكى الله عن عباد الرحمن أنهم يقولون: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

وسمعت بعض الصالحين يقول: يربَّى الأولاد بالدّعاء لوالله هي عين الحكمة ولهذا فليلزم المربي عتبة الدّعاء بطلب صلاح الأولاد عاملا بقوله تعالى: (قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

تمعن معي –أخي الحبيب- بقوله: (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) فطلب إصلاح حاله وأمره وهو محاط في هالة ذريته منعما بصلاحه وصلاحهم إذ لو كان أولاده جمرا متلهبة لتنحى من وكرها بمسافة لا يجد حرّها .

قال الإمام الطبريّ: يقول: وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبتهم، بأن تجعلهم هداة للإيمان بك، واتباع مرضاتك، والعمل بطاعتك.([2])

ثانيًا: تعليم الأولاد الإيمان والعقيدة الصحيحة والأداب السامية قال الله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)

قال عليّ بن أبي طَالب: **قال: علموهم، وأدبوهم**

وقال ابْن عَبَّاس **اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار**

---

٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢١/ ١٤١)

وقال مجاهد: **اتقوا الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله.** (٣)

وقال الطبري: **وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.**(٤)

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلِّم ابن عباس **أمورا من مهمات الدين** فقال ابْنِ عَبَّاسٍ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فقال: «يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ»(٥)

كان صلى الله عليه وسلم يعلّم الصغار اجتناب المحرمات لحديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**كِخْ كِخْ**» لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «**أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ**» (٦)

فانظر راعاك الله إلى هذه الكلمات النبوية بتفكر وإمعان النظر فإنما التقط الصبي تمرة واحدة فلم يسامح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه

---

٣) هذه الآثار رواه الطبري في تفسيره (١٠٤/٢٣)

٤) المصدر السابق (١٠٤/٢٣)

٥) رواه الترمذي (رقم: ٢٥١٦)

٦) رواه البخاري (رقم: ١٤٩١)

التمرة الفردة احتقارا بها لقلتها بل زجره زجرا مؤكّدا فقال: «كِخْ كِخْ» وهي كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء وعند التقذر من شيء ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره وهو أبلغ في الزجر من قوله: لا تفعل(٧) وأشار بأن المنع من خصائص أهل بيته وأن لا يغتر ويتأسّى بغيره.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين بأمر الأولاد الصلاة وتعليمهم بحقوقها لحديث ابن عمرو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ**» رواه أبو داود (رقم: ٤٩٥)

وفي لفظ حديث سَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ**» رواه الترمذي (رقم: ٤٠٧)

علموا أولادكم الآداب الإسلامية ودرِّبوا عليها؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصبيان آداب الأكل والشرب وغير ذلك لحديث عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**اجْلِسْ يَا بُنَيَّ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ**» قَالَ: **فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ أَكْلَتِي بَعْدُ**.(٨)

---

٧) انظر فتح الباري (٣/٣٥٥)

٨) رواه ابن حبان بهذا اللفظ (رقم: ٥٢١١)

ففي الحديث تعليمات ثلاثة تعليم الجلوس للأكل والتسمية عند الأكل والأكل باليمين والأكل بما يليه واستهلّ النبي صلى الله عليه وسلّم بكلمة تدلّ على التعطف والترحّم والتحبيذ ألا وهي (يَا بُنَيَّ) هكذا فليكن المعلم عطوفا رفيقا للمتعلم.

وليحرص الوالد كل الحرص **تحفيظهم كتاب الله** -عز وجل-: فهذا العمل من أجلّ الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالدان فإذا حفظوا القرآن أثَّر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم، وفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم.

ثالثا: أن يكون الوالد قدوة صالحة لأولاده يقول الله تعالى: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) [الكهف:٨٢]

فإذا كان الوالد صالحا أثَّر ذلك أولاده ويكون لهم منبع خير وسقاية أدب وإن كان طالحا فيطفح إناء سوءه حتى يكدر صفوة الأولاد ويزيح عنهم ملامح الخير إن لم تدركهم نعمة من ربّهم.

ومن الأمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان بالصلاة أمام الأولاد؛ حتى يتعلم الأولاد الصلاة عمليًّا وهذا من الحكم التي شرعت لأجلها صلاة النافلة في البيت لحديث أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» رواه أحمد (رقم: ١١٥٦٧) وابن خزيمة (رقم: ١٢٠٦) عن جابر عن أبي سعيد وابن حبان (رقم: ٢٤٩٠) عن جابر.

رابعا: اختيارهم برفقة صالحة، فالجليس الصالح هو خير معين لتربية أفذاذ أكباد الولدين ؛ لأن الرفيق الطيب لا يخرج إلا طيبا وقال – صلى الله عليه وسلم-: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» وفي رواية «مَنْ يُخَالِطُ » (٩)

وقال عبد الله بن مسعود: (اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه.(١٠)

وقيل: الصاحب رقعة في الثوب، فلينظر الإنسان بم يرقع ثوبه.

وقيل: امتحنوا الناس بإخوانهم.

وقيل: أقرب القرابة المشاكلة.

وقيل: الصاحب المناسب.

وقال الشاعر:

فاعتبروا الأرض بأشباهها ... واعتبروا الصاحب بالصاحب

وقالوا: كل إلف إلى إلفه ينزع.

وقال شاعر:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكلّ قرين بالمقارن يقتدي

وقال آخر:

اصحب ذوي الفضل وأهل الدين ... فالمرء منسوب إلى القرين.(١١)

---

٩) رواه أحمد (رقم:٨٠٢٨) بهذا اللفظ بإسناد حسن عن أبي هريرة

١٠) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٥٩٢) والطبراني (١٨٧/٩) وابن بطة في الإبانة (٤٧٧/٢)

وليُبعدهم الوالد عن مصاحبة الأشرار والكسالى وأصحاب البطالة فإن الفاسد يفسد بحاله ومقاله ومجاورته ومحاورته لقوله صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.

خامسا: إبعادهم عن بؤر الشر ومكمن الفساد ومرصد الخُبث والخبائث

ولا يمكن هذا إلا بتطهير المأوى والمرعى والمشاهد من كل ما يغوي ويردي فإن لم يرع الوالد أولاده حق الرعاية ويختار المأمن فلا يلومنّ إلا نفسه إذا أصبح ولده نسخة الشر وشريط كل ناعق مائق تائق.

سادسا: تغذيتهم بالحلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وجميع وجوه الانتفاع وحمايتهم عن أكلة خبيثة محرّمة أو ذات شبهة فإن ذلك من أكبر عونهم على نباتهم نباتا حسنا.

لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

---

١١) العقد الفريد لابن عبد ربه (٢/ ١٧٨-١٧٩)

قال ابن كثير – في تفسير هذه الآية-: يأمر تعالى عباده المرسلين، عليهم الصلاة والسلام أجمعين، بالأكل من الحلال، والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح.

وقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»

وللوالد عبرة وتأسٍ في قصة أبي محمد الجويني مع ولده أبي المعالي في حين الحمل والنشأة وهذه القصة أوردها تاج الدين السبكي في الطبقات (٥/ ١٦٨) وذلك أن أبا محمد كان يكتسب من عمل يده مالا خالصا من الشبهة اتصل به إلى والدته فلما ولدته له حرص على أن لا يطعمه ما فيه شبهة فلم يمازج باطنه إلا الحلال الخالص حتى يُحكى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة فقيل له: يا إمام ما هذا الذي لم يُعهد منك فقال ما أراها إلا آثار بقايا المصَّة

قيل: وما نبأ هذه المصة قال إن أمي اشتغلت في طعام تطبخه لأبي وأنا رضيع فبكيتُ وكانت عندنا جارية مرضعة لجيراننا فأرضعتني مصة أو

مصتين ودخل والدي فأنكر ذلك وقال: هذه الجارية ليست ملكا لنا وليس لها أن تتصرّف في لبنها وأصحابها لم يأذنوا في ذلك وقلَبني وفوَّعَني حتى لم يدع في باطني شيئا إلا أخرجه وهذه اللجلجة من بقايا تلك الآثار.

قال ابن السبكي: فانظر إلى هذا الأمر العجيب وإلى هذا الرجل الغريب الذي يحاسب نفسه على يسير جرى في زمن الصبا الذي لا تكليف فيه.

سابعا: لا بدّ أن يكون الوالد فقيها بحال الصبي ومراحله فإن الولد يتخطّى بمراحل زمنية فإنه يكبر وينمو تفكيره، فلا بد أن تكون معاملته ملائمة لسنه وتفكيره واستعداده، وأن لا يعامل على أنه صغير دائمًا، ولا يعامل أيضًا وهو صغير على أنه كبير؛ فيطالب بما يطالب به الكبار، ويعاتب كما يعاتبون، ويعاقب كما يعاقبون.

ثامنا: فعليه أن يستشير من لديه خبرة بالتربية من العلماء والدعاة والمعلمين والمربين، ممن لديهم خبرة في التربية، فهذا الأمر يعين على تربية الأولاد ويكون عاملا بقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

تاسعا: إن الوالد يغرس الثمار ويتعاهد بالسقي والتربية فلا ينبغي أن يستعجل بالنتائج فإن العجلة من الشيطان كما في الحديث الشريف عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« التَّأَنِّى مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ». رواه البيهقي (رقم: ٢٠٧٦٧)

وقديما قيل: لا تعجل بالإنباض قبل التوتير (١٢) وقيل: العجلة فرصة العجزة (١٣) فعليك أيها الوالد بالجد والاجتهاد في تربية الولد واصبر وانتظر الفرج ولا تستعجل واجعل أمام عينك قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

فقال أبو الفتح شهاب الدين الأبشيهي (المتوفى: ٨٥٢هـ): فبدأ بالصبر قبل الصلاة، ثم جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين.(١٤)

عاشرًا: الجلوس مع الأولاد في المنزل: فمما ينبغي للأب -مهما كان له من شغل- أن يخصص وقتًا يجلس فيه مع الأولاد؛ يؤنسهم فيه، ويسليهم، ويعلمهم ما يحتاجون إليه؛ لأن اقتراب الولد من أبويه ضروري جدًّا، وله آثاره الواضحة، فهذا أمر مجرب، فالآباء الذين يقتربون من أولادهم

---

١٢) مجمع الأمثال (٢/ ٢٣١) والإنباض: أن تمد الوتر ثم ترسله فتسمع له صوتا، قال اللحياني: هذا مثل في الاستعجال بالأمر قبل بلوغ أناه.

١٣) المصدر السابق " مجمع الأمثال" (٢/ ٣٧) مثل يضرب في مدح التأني وذم الاستعجال

١٤) المستطرف في كل فن مستطرف (ص: ٣١٣).

ويجلسون معهم ويمازحونهم يجدون ثمار ذلك على أولادهم، حيث تستقرّ أحوال الأولاد، وتهدأ نفوسهم، وتستقيم طباعهم.(١٥)

١٥) راجع إلى مقال بعنوان: ٧٤ وسيلة لتربية الأولاد لمحمد بن إبراهيم الحمد منشور بـــ"صيد الفوائد"

المطلب الثاني: حكم ضرب الصبي بالتعليم.

ضرب الأولاد للتعليم والتأديب مصلحة اتفق العقلاء على حسنها إذا روعي أدابه وشروطه وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الوالد بضرب الصبي على الصلاة كما في حديث ابن عمرو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ**» رواه أبو داود.

وفي لفظ حديث سَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ**» رواه الترمذي.

وقالت عائشة في قصة التيمم: (فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي) متفق عليه

وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب مَن أدّب أهله أو غيره دون السلطان.

قال المهلب: وفى حديث عائشة أنه يجوز أن يؤدب ابنته بحضرة زوجها لا سيما فى أمر الدين.([16])

وقال النوويّ: فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته ([17])

---

١٦) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٨/ ٤٧٩)

١٧) شرح النووي على مسلم (٤/ ٥٩)

وفي طرح التثريب(٢/ ٩٧): فيه تأديب الرجل ولده بالقول، والفعل، والضرب وإن كان بالغا أو امرأة كبيرة متزوجة، وهو كذلك.

وفي حديث عائشة في بدء الوحي المتفق عليه (فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ ". قَالَ: " قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ ". قَالَ: " فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم).

قال القاضي عياض: وقد استدل به بعضهم على جواز تأديب المعلم للمتعلمين ثلاثا.(١٨) ونحو هذا قاله أبو شامة (١٩) وابن الملقن.(٢٠) وشمس الدين السفيري(٢١) وعلي القاري(٢٢)

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (رقم: ٢٦٦٨٦) والبخاري في الأدب المفرد (رقم: ١٤٢) والطبري في تهذيب الآثار (رقم: ٦٩٤) وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم: ٦٢٣) والبيهقي (رقم: ١٢٦٧٤) عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ

---

١٨) إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٨٣)

١٩) شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى (ص: ١١٨)

٢٠) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢/ ٣٢٨)

٢١) المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (١/ ٢٢٧)

٢٢) شرح الشفا (٢/ ١٨٥)

قَالَتْ: ذُكِرَ أَدَبُ الْيَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي لِأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ. وصححه الألبانيّ .

وقولها: "حَتَّى يَنْبَسِطَ" أي يمتد على الأرض ألما.

وقال البخاري في صحيحه: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالعَهْدِ ونحنُ صِغار »

قلت: هكذا جرى عمل السلف في ضرب الصغار على الأداب الشرعية

قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية العلامة الفوزان: وفي قول إبراهيم أنّ الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية، وأنّ السلف كانوا يستعملونَه، بل إنّ الرّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بالضّرب فقال: "مُروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضرِبوهم عليها لعشر"، بل الله جل وعلا أمر بالضرب أيضاً للتأديب في حقّ الزوجات: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود الله"، فالضّرب وسيلة من وسائل التربية، فللمعلِّم أن يضرب، وللمؤدِّب أن يضرب، ولولّي الأمر أن يضرب تأديباً وتعزيرا، وللزوج أن يضرب زوجته على النشور.

فالذين يُنكرون الضّرب، ويمنعون منه، ويقولون: إنّه وسيلة فاشلة.

هؤلاء متأثِّرون بالغرب وبتربية الغرْب، وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه عن هؤلاء، لأنهم تعلّموا على أيديهم.

أمّا ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصالح فهو أنّ الضرب وسيلة ناجحة، لكن يكون بحدود، لا يكون ضرباً مبرحاً يشقّ الجلْد أو يكسرُ العظم، وإنّما يكون بقدر الحاجة.([٢٣])

ومن القصص المليحة ما ذكره ابن الدجاجي الحنبلي (ت: ٥٦٤) في "سفط الملح وزوح الترح" فقال – رحمه الله تعالى -: قدم عبد الملك رجلا ليضرب عنقه، فدخل ولدٌ لعبد الملك، يبكي من تأديب المعلم له، فجعل عبد الملك يُسكِّنه، فقال الرجل: دعه يبكي، فإنه أنفع لعينيه، وأفتح لذهنه، فقال عبد الملك: إنك لفي شغل عن ذلك، فقال الرجل: إن المسلم لا يشغله عن الحق شيء، فأمر بإطلاقه.اهـ

أيها المؤدِّب والمعلم فلا يعني بجواز الضرب أن لا تضع العصا عن عاتقك فيكون الضرب أول علاج وآخره بل اجعله آخر علاج فقدّم التشجيع ثم التعقيل ثم التهديد فقد جاء في السنن النبوية الأمر بتعليق السوط على جدران البيت على المرءى لكي ينزجر المخطئ فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (رقم: ١٧٩٦٣) والطبراني في الكبير (رقم:) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم: ٤٠٢٢)

---

٢٣) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (٢/ ٢٨٢)

واعمل وصية معلم الأمة وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: (وَأَنفِقْ عَلَى أَهلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلاَ تَرفَعْ عَنهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا) رواه أحمد (٢٣٨/٥) وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (١٣٨/١) حسن لغيره.

وأعلم أنّ الشدّة مطلوبة في حين واللّين في حين آخر والحكمة أن تضع كلًّا في مظانّه وكن رحيما طبيبا بصيرا بالأحوال.

فقال ابن عرفة (ت:٨٠٣): ويكون المعلم معهم مهيبا لا في عنف لا يكون عبوسا مغضبا ولا منبسطا مرفقا بالصبيان دون لين.([٢٤])

وأختم المطلب بما قاله شاعر حكيم:

لا تَحْزَنَنَّ على الصِّبيان إن ضُربوا ... فالضربُ يَفنى ويَبقى العلمُ والأدبُ
الضربُ يَنفعُهم والعلمُ يَرفَعُهم ... لولا المَخَافةِ ما قَرأوا ولا كَتبوا
لولا المُعلِّمُ كان النَّاسُ كلُّهم ... شِبْهَ البَهائِمِ لا علمٌ ولا أدبُ

٢٤) المختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٠٨)

المطلب الثالث: شروط الضرب:

واعلم بأن ضرب الأولاد للتربيّة والتعليم جائز بشروط منها :

الشرط الأول: أن يكون الصبي مميزا يعي سبب الضرب ويرتدع به.

قال الأثرم: سئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان، قال: إذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه.([٢٥])

الشرط الثاني: أن يكون الضرب مفيدا فإذا كان الضرب يزيده عنادا وشرا فلا يستخدم لأنّ الضرب وسيلة إلى إصلاح الولد فإن لم تَخدم الوسيلة إلى غايتها فلا يشرع بل يُسلك إلى طريق آخر لإصلاحهم.

الشرط الثالث: أن يكون الضرب في غير الوجه والرأس والمقاتل لما رواه البخاري (رقم:٥٥٤١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ»

وفي رواية: «تُضْرَبُ الصُّورَةُ»

والمراد بالصورة هنا الوجه

---

٢٥) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٩٧)

وجاء عند مسلم (برقم:٢١١٦) من حديث جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ»

وروى أبو داود (رقم: ٢١٤٢) وأحمد (رقم: ٢٠٠١١) لحديث مُعَاوِيَةَ بن حيدة الْقُشَيْرِيِّ، قال قال رسول الله عليه وسلم: وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ.

قال الإمام محمد بن سحنون: لا يجوز للمعلم أن يضرب الصبي على رأسه أو وجهه ولا يجوز له أن يمنع من طعامه وشرابه إذا أرسل في طلبه.

وقال العلامة الألباني: أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا.(٢٦)

ويتقي المقاتل مثل الفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن وتحت الضلع الأيسر الأسفل والكبد كما نصّ عليها مفتي المملكة الشيخ محمّد آل الشيخ – سابقا - في فتاواه. (٢٧)

بل يضرب الكف والقدم لأثر مَرْوَانَ بْنِ أَبِي شُجَاعٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ يُؤَدِّبُ وَلَدَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ يَوْمًا وَقَدْ حَمَلَ جَارِيَةً عَلَى ظَهْرِ غلام وَهُوَ يَضْرِبُهَا فَقَالَ لَهُ: مَهْ يَا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ

---

٢٦) أشرطة متفرقة (١٥٩)

(٢٧) راجع (٢٢٥/١١).

الْجَوَارِيَ لاَ يُضْرَبْنَ عَلَى أَعْجَازِهِنَّ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْقَدَمِ وَالْكَفِّ. رواه ابن أبي الدّنيا في "العيال" (رقم: ٣٤٨) بسند فيه مقال .

الشرط الرابع: أن لا يمدّ ولا يربط ولا يجرِّد عند التّأديب

وقال ابن قدامة:" أنه لا يمد ولا يربط ولا نعلم عنهم في هذا خلافا قال ابن مسعود : لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ، وَلَا قَيْدٌ.

وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد ولا تنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت عنه لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب قال أحمد : لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب

وقال مالك: يجرد؛ لأن الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه. ولنا قول ابن مسعود، ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه، والله تعالى لم يأمر بتجريده، إنما أمر بجلده، ومن جلد من فوق الثوب فقد جلد. ([٢٨])

---

٢٨) المغني لابن قدامة (٩/ ١٦٧)

الشرط الخامس: أن لا يضربه حتى تبدو إبطه.

الشرط السادس: أن يوزع الضربات على الأعضاء.

الشرط السابع: أن يكون السوط بين السوطين لما رواه عبد الرّزاق (رقم: ١٣٥١٦) بسند صحيح عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالُ: أُتِيَ عُمَرَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: «أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: «أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا» قَالَ: فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهِ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ»

وقال إِبْرَاهِيم بْن أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكْتُبُ إِلَى الْأَمْصَارِ: لَا يَقْرِنُ الْمُعَلِّمُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهَا مَخَافَةٌ لِلْغُلَامِ. (٢٩)

الشرط الثامن: أن لا يضربه وهو غضبان لأنه لا يؤمن أن يطغى ويجور ومع هذا فالضرب حكم ولا يحكم الحاكم وهو غضبان لحديث أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» متفق عليه.

٢٩) العيال لابن أبي الدنيا (١/ ٥٣١)

الشرط التاسع: أن يخبر الصبي بسبب الضرب حتى لا يَرى أنّه يُضرب ظلما وقد يستدل لذلك قصة إبراهيم مع إسماعيل ألا وهي قوله تعالى: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)

فانظر رعاك الله حسن تدبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بالخطاب كلمة تدل على الترحم والتعطف فقال (يَابُنَيَّ) ثمّ أخبر ولده القصة فقال: (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) وأعطى فرصة إبداء رأيه (فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى).

فهكذا فليفعل الوالد والمعلِّم عند تأديب الصبيّ.

الشرط العاشر: أن يكون الضرب بقدر الحاجة؛ لأنّ أصل ضربهم لا يجوز وإنّما جُوِّز للحاجة والحاجة تقدّر بقدرها .

قال الأثرم: سئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان، قال: **على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب.**([30])

---

٣٠) المغني لابن قدامة (٣٩٧/ ٥)

وقال أبو الحسن القابسي المالكي (ت:٤٠٣): وعليه أن يزجر المتخاذل في حفظه أو صفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشتم كقول بعض المعلمين للصبي يا قرد، فإن لم يفد القول انتقل للضرب والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو فإن لم يفد زاد إلى عشر ومن ناهز الحلم وغلظ خلقه ولم ترعه العشر فلا بأس بالزيادة عليها .([٣١])

والصواب أنه لا يضرب فوق عشر أسواط لما رواه البخاري (رقم: ٦٨٤٨)، ومسلم (رقم: ١٧٠٨) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ) ولهذا قال البيهقي: وقد روى عن الصحابة رضى الله عنهم في مقدار ذلك آثار مختلفة وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.([٣٢])

وذكر العلامة الألباني بأنه لا يضرب إلا بعد عشر سنين ([٣٣]) ومستنده حديث الصلاة وجوّز بعض العلماء كابن باز وابن عثيمين ضرب المميز

---

٣١) المختصر الفقهي لابن عرفة (٨/ ٢٠٨)

٣٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٧)

٣٣) من شريط (٣٠٦) من سلسلة الهدي والنور.

وهو دون عشر والمختار أن الأمر موكول للمؤدّب مراعاة للمصلحة والحديث خاص بالصلاة.

الشرط الحادي عشر: أن يكون مؤدب الصبيّ لمن له ولاية عليه أو مأذونا بالضرب .

وقال الأذرعي: وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا القيد، والإجماع الفعلي مطرد بذلك من غير إذن.([٣٤])

وما ذكره الأذرعي فغير معتمد في المذهب الشافعي ولهذا قال الخطيب الشربيني: للمعلم أن يؤدب من يتعلم منه لكن بإذن الولي كما في الروضة وإن قال الأذرعي الإجماع الفعلي مطرد بذلك من غير إذن.([٣٥])

الشرط الثاني عشر: أن يكون قصد التأديب إرادة إصلاح الصبي لا الانتقام.

قال الماوردي: يجوز لمعلم الصبيان أن يؤدبهم بالضرب استصلاحا لهم.([٣٦])

---

٣٤) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٦٢)

٣٥) مغني المحتاج (٤/ ١٩٣)

٣٦) الحاوي الكبير (٧/ ٤٣٤)

الشرط الثالث عشر: سلامة العاقبة فإذا كان الضرب سببا للهلاك فلا يجوز

قال أبو المعالي الجويني: للزوج تأديب زوجته إذا نشزت، والأب يؤدب ولده، والمعلّم يؤدب الصبي، ولكن هؤلاء المؤدِّبين مطالبون شرعا بأن يقتصروا على ما يقع التأديبُ به، على شرط السلامة ، وتحقيق هذا أن التأديب لو كان لا يحصل إلا بالضرب المبرِّح الذي يُخشى من مثله الهلاك، فلا يجب تحصيل التأديب.([٣٧])

---

٣٧) نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٣٤٧)

المطلب الرابع: إذا تضرر الصبي بالضرب فهل يضمن المعلم والمؤدِّب؟.

قد سبق بالشرط الأخير بأن ضرب المؤدب يشترط بسلامة العاقبة فإذا انتهي إلى الهلاك علمنا فوات شرطه **ولهذا اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في هذه الحالة على قولين:**

القول الأول: لا يجب الضمان إذا لم يتعدّ في الضرب وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

قال الكاساني الحنفي (ت: ٥٨٧): ولو ضربه المعلم أو الأستاذ فمات؛ إن كان الضرب بغير أمر الأب أو الوصي يضمن لأنه متعد في الضرب، والمتولد منه يكون مضمونا عليه، وإن كان بإذنه لا يضمن للضرورة لأن المعلم إذا علم أنه يلزمه الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها يمتنع عن التعليم فكان في التضمين سد باب التعليم وبالناس حاجة إلى ذلك فسقط اعتبار السراية في حقه لهذه الضرورة.([٣٨])

وقال أبو بكر بن علي الحدادي الحنفي (ت: ٨٠٠): قال في الكرخي: قال أصحابنا جميعا في المعلم، والأستاذ الذي يسلم إليه الصبي في صناعة إذا

---

٣٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٠٥)

ضرباه بغير إذن أبيه، أو وصيه فمات ضمنا، وأما إذا ضرباه بإذن الأب، أو الوصي لم يضمنا وهذا إذا ضرباه ضربا معتادا يضربه مثله أما إذا لم يكن كذلك ضمنا على كل حال.([٣٩])

وسئل مالك عن مؤدب ضرب صبيا ففقأ عينه أو كسر يده فقال: إن ضربه بالدرة على الأدب أو أصابه بعود فكسر يده أو فقأ عينه فالدية على العاقلة إذ فعل ما يجوز ، و لو مات الصبي فهي على العاقلة بقسامة و عليه الكفارة ، و إن ضربه باللوح أو بالعصا فقتله فعليه القصاص لأنه لم يؤذن له في الضرب بعصا و لا لوح ، ابن عرفة و يكفي في إباحة تعليمه ستر الحال للمتزوج و يسئل عن غيره فإن لم يسمع عنه إلا العفاف أبيح له و يمنع من يتحدث عنه بسوء مطلقاً بهذا جرى العمل و هو الحق.(٤٠)
قال أبو الحسن المالكيّ: والمؤدب إذا ضرب ضربا يجوز له ونشأ منه فساد لا شيء عليه، وكذلك القاضي إذا حد حدا ونشأ منه فساد فلا شيء عليه.([٤١])

وقال أحمد بن علي المنجور المالكي (ت:٩٩٥): والمعلم يشمل المعلم لكتاب أو صناعة فلو ضرب الولد ضربا يجوز له فمات من ذلك فلا ضمان.([٤٢])

---

٣٩) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٦٤)

٤٠) المعيار المعرب والجامع المغرب (١/ ٢٥٦)

٤١) كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٢٨٤)

وقال ابن قدامة الحنبليّ (ت: ٦٢٠): ومن ضرب من هؤلاء كلهم الضرب المأذون فيه، لم يضمن ما تلف... وإن أسرف في هذا كله، أو زاد على ما يحصل الغنى به، أو ضرب من لا عقل له من الصبيان، فعليه الضمان؛ لأنه متعد حصل التلف بعدوانه.(٤٣)

تنبيه: لم أقف في المذهب المالكي والحنبلي على اشتراط إذن الوالد بالضرب إلا على المذهب الحنفي ولهذا قالوا في الموسوعة الفقهية الكويتية: وبهذا قال الحنفية. إلا أنهم يشترطون لنفي الضمان أن يكون الضرب قد حصل بإذن الأب أو الوصي.(٤٤)

واستدل هذا المذهب كون الأدب مأمورا به شرعا فلم يُضمن ما تلف به قياسا على ما تلف بالحدّ وكذا قياسا على الرائض.(٤٥)

ويقال: إن التأديب قد يحصل بغير ضرب والقياس على التعزير أقرب من القياس على الحد لاتفاقهم على أن الزوج يضمن ما حدث من استصلاح زوجته بالضرب المباح وكذلك الأب والمعلم فإن قيل فلم ضمن من هو

---

٤٢) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٥٤٣)

٤٣) المغني (٥/ ٣٩٨)

٤٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/ ١٤)

٤٥) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (٤/ ٨)

مباح الضرب وما حدث عن المباح صار كالرائض لا يضمن الدابة إذا ضربها قيل: المباح من ضرب الآدميين في استصلاحهم ما لم يفض إلى التلف فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح.([٤٦])

القول الثاني: يجب الضمان على المعلم إذا لم يتعدّ وعليه القصاص إذا تعدّى وبه قالت الشافعية.

قال الماوردي: وهذا كما قال يجوز لمعلم الصبيان أن يؤدبهم بالضرب استصلاحا لهم وهكذا الأب في ولده والزوج عند نشوز امرأته فإن تعدى أحد هؤلاء في الضرب إلى أن خرج فيه إلى حد التلف فهو قاتل عمدا يجب عليه القود إلا الوالد في ولده فتلزمه الدية دون القود ولم يتجاوز واحد الاستصلاح فحدث منه التلف فلا قود لأنه خطأ شبه العمد والضارب ضامن لدية المضروب على عاقلته والكفارة في ماله.([٤٧])

وقال الروياني نحو قول الماورديّ وزاد: ولا فرق بين أن يضرب بإذن والده أو بغير إذنه لأن الضمان فيه لا يسقط بإذن الغير.([٤٨])

---

٤٦) الحاوي الكبير (٧/ ٤٣٤).

٤٧) المصدر السابق "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٣٤).

٤٨) بحر المذهب (٧/ ٢٠٠)

واستدل هذا المذهبُ بقول عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ»

رواه البخاري (رقم: ٦٧٧٨) ومسلم (رقم: ١٧٠٧)

وراه أيضا أبو داود (رقم: ٤٤٨٦) وابن ماجه (رقم: ٢٥٦٩)بلفظ: «...فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ»

ولا يجوز أن يكون المراد به: إذا مات من الحد؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- حد في الخمر؛ فثبت أنه أراد من الزيادة على أربعين.(٤٩) كما في رواية أبي داود وابن ماجه وهذا الزيادة من باب التأديب والتعزير **وهذا القول هو الراجح لصحة ما استدل به ولوضوح معناه.**

٤٩) كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن رفعة (١٦/ ٧)

المطلب الخامس الفرق بين التعزير والحد:

الفرق الأول: الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام.

قال القرافي: واختلفوا في تحديد أكثر التعزير واتفقوا على عدم تحديد أقله.([٥٠])

الفرق الثاني: الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها

الفرق الثالث: الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه.

الفرق الرابع: الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية.

الفرق الخامس: الرجوع يُعمل في الحد لا في التعزير.

الفرق السادس: يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير.

الفرق السابع: الحد لا تجوز الشفاعة فيه بخلاف التعزير.

الفرق الثامن: لا يجوز للإمام ترك الحد بخلاف التعزير هو غير واجب على الإمام إن شاء أقامه، وإن شاء تركه

---

٥٠) الفروق للقرافي (٤/ ١٧٧)

الفرق التاسع: الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}

أما التعزير فيسقط بالتوبة، قال القرافي: ما علمت في ذلك خلافا.([٥١])

الفرق العاشر: التعزير تأديب يتبع المفاسد، وقد لا يصحبها العصيان في كثير من الصور كتأديب الصبيان والبهائم والمجانين استصلاحا لهم مع عدم المعصية بخلاف الحد فإن صاحبه آثم عاص.

الفرق الحادي عشر: يختلف التعزير باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية والحدود لا تختلف باختلاف فاعلها فلا بد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه.

الفرق الثاني عشر: التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزير في بلاد يكون إكراما في بلد آخر كقلع الطيلسان بمصر تعزير وفي الشام إكرام وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا وبالعراق، ومصر هوان .

الفرق الثالث عشر: من أقيم عليه الحد فمات من ذلك فدمه هدر، أما التعزير فقد اختلفوا فيه: فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه كالحد لا يجب ضمانه، ويرى الشافعية أن عليه الضمان. ([٥٢])

---

٥١) الفروق للقرافي (٤/ ١٨١)

الفرق الرابع عشر: التعزير تقال عن ذوي الهيئات بخلاف الحدود لحديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقِيلُو ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ» رواه أبو داود (رقم: ٤٣٧٥) وأحمد (رقم: ٢٥٤٧٤)

تم المقصود مع الإيجاز والإيضاح وأسأل الله أن يغفر ذنوبنا وزلاتنا وذنوب والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات وأن يرزقنا الهدية والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا.

٥٢) راجع: الفروق للقرافي مع أنوار البروق في أنواء الفروق (٤/ ١٧٧) وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٦٠)

الفهرست

١) المقدمة:.....(٢)

٢) المطلب الأول: وجوب تربية الأولاد تربية صحيحة سليمة.....(٤)

٣) المطلب الثاني: حكم ضرب الصبي يالتعليم.....(١٥)

٤) المطلب الثالث: شروط الضرب.....(٢٠)

٥) المطلب الرابع: إذا تضرر الصبي بالضرب فهل يضمن المعلم والمؤدِّب.....(٢٨)

٦) المطلب الخامس: الفرق بين التعزير والحد.....(٣٣)

٧) الفهرست:.....(٣٦)